

인천항만공사 감사위원회

통보 및 주의요구

제 목 여객터미널 위탁비 집행관리 부적정

소 관 부 서 □□□□팀

내 용

인천항만공사(이하 ‘公社’라고 한다.)에서는 ⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗(현, ○○○○○○
○○○○○, 이하 ‘○○○○○’라고 한다.)와 위탁계약을 체결하고 현재까지 인천항 여
객터미널 위탁관리 등의 업무(이하 ‘위탁업무’라고 한다.)를 ○○○○○○에 위탁하고
있으며 위탁계약에 따라 위 위탁업무 수행에 소요된 인건비 및 판매관리비(이하
‘위탁비’라고 한다.)에 대해 ○○○○○○에서 집행한 위탁비의 월별 지출내역을 검토
한 후 월별 실비 또는 분기별 정액으로 지급하고 있다.

가. 위탁비 전용승인 및 집행관리 부적정

2015년 「인천항 여객터미널 위탁관리용역 계약서」(이하 ‘위탁계약서’라고 한다.)
에 따르면 ○○○○○○는 위탁업무를 수행함에 있어 위탁비 중 판매관리비는 公社
의 승인을 받아 목간 전용할 수 있도록 되어 있고 인건비 및 예비비는 목적이외
로 집행하여서는 아니된다고 정하고 있으며 기획재정부 「예산집행지침」에도
인건비는 예산의 범위내에서 내부규정 등에 지급근거가 명시된 대로 집행하되 구
체적인 지급액이 명시되어 있지 않은 경우 예산이 정한대로 집행하도록 하고 다
른 비목으로 전용할 수 없고⁷⁾ 특별한 사항⁸⁾을 제외하고는 여타비목에서도 전용
할 수 없다고 명시되어 있다.

7) 「2015년도 예산 집행지침」 인건비 관련 비목에 잉여재원이 발생하더라도 원칙적으로 인건비 관련 비목 상호간을 제외한 다른 비목으로 전용할 수 없다

8) 「2015년도 예산 집행지침」 예산에 인건비가 반영되지 않은 인력증원은 법률 제·개정 등 증원이 불가피한 경우에 한하여 소
요되는 인건비는 예산상 인건비 및 급여성 복리후생비에서 충당하는 것을 원칙으로 하며, 여타 비목으로부터의 전용은 최소
화 한다.

따라서 ○○○○는 「위탁계약서」와 「예산집행지침」 등에 따라 당해연도 인건비는 예산의 범위내에서 예산이 정한대로 집행하고 인건비 예산을 여타비목에서 전용하거나 증액 하지 않아야 하고 公社 위탁업무 담당자도 이를 준용하여 위탁비를 관리·집행하여야 한다.

그런데 2015년 위탁비 전용승인 현황 및 집행내역을 점검한 결과 육아휴직자의 대체인력 채용 등으로 당해연도 총 인건비 예산이 이미 초과된 상황이었음에도 불구하고 2015년 인건비 예산에서 2014년도 ○○○○ 특별인센티브를 지급⁹⁾하기로 검토하고 「위탁계약서」 및 「예산집행지침」과 다르게 일부 판매관리비 중 지급수수료와 수도광열비 예산을 인건비로 전용하여 집행하는 것을 公社에서 승인(2015.12.29. 자)하였고 지급수수료의 경우 전용승인 당시 예산감액 및 예산집행에 따라 전용할 대상예산이 부족한 상황이었음에도 검토 불충분으로 전용을 승인 하였다.

[표.1] 판매관리비 예산 인건비 전용 승인 현황

전용감액 예산			전용증액 예산		
예산항목		금액	예산항목		금액
판매관리비	지급수수료	30,000,000원	인건비	성과급	66,586,000원
	수도광열비	36,586,000원			

※ 자료출처 : □□□□팀 제출자료 재정리(□□□□팀-1334, '15.12.29.)

[표.2] 전용감액된 지급수수료 집행예산 부족 현황

예산항목	당초예산 (A)	예산감액 (B)	예산집행 (C)	예산전용 (D)	예산잔액 (A)-(B)-(C)-(D)
지급수수료	149,938,000원	21,896,427원	117,167,790원	30,000,000원	-19,126,217원

※ 자료출처 : □□□□팀 제출자료 재정리, 예산감액은 당초예산에서 카트관리운영비 감액건임

○○○○는 비영리 사단법인으로 「위탁계약서」 제19조(준수사항)에 따라 기획재정부 예산편성지침 등 관계법령과 지침을 준수하여야 한다면 계약조항에도 불구하고 公社와 같이 정부의 예산관련 지침을 ○○○○에서 집행하는 모든 예산에

9) 2014.2.17.자 공사와 ○○○○가 체결한 「인천항 여객터미널 위탁관리용역 계약서」 제14조제4항을 근거로 ○○○○에 특별인센티브 66,586,000원의 지급방안을 검토하였고 지급예산은 2015년도 위탁비 예산내에서 전용·지급 검토(안)에 대해 公社 사장의 승인을 받았음 (□□□□팀-1229, '15.12.15.)

엄격히 적용하기에는 다소 무리가 있겠지만 公社의 위탁업무 담당자가 예산관련 지침 등과 다르게 전용할 대상의 예산이 부족한 상황임에도 성격이 다른 예산을 인건비로 전용할 것을 승인하여 위탁비 예산이 집행된 사항은 公社「예산관리지침」 제19조제4항에서 정한 예산이 효율적으로 집행될 수 있도록 관리할 의무가 있는 예산관리자의 의무를 소홀히 하여 비롯된 것으로 판단된다.

나. 위탁비 최종정산 지연에 따른 결산업무 부적정

「인천항 여객터미널 위탁관리용역 계약서」(이하 ‘위탁계약서’라고 한다.) 제13조 등에 따르면 ○○○○에서는 사업실적 및 결산내용을 당해 회계연도 종료 후 2월 이내에 公社에 제출하도록 되어 있고 公社 또한 정관 등에 따라 당해연도의 결산에 대한 사항을 3월 말일까지 정부에 승인¹⁰⁾을 받도록 되어 있다.

따라서 公社에서는 위에 규정된 기한내 회계결산과 승인에 문제 없도록 ○○○○에 지급한 위탁비를 포함하여 결산을 완료하여야 한다.

그런데 2014년과 2015년 위탁계약 위탁비 결산현황을 확인한 결과 당해연도 말일까지 집행된 위탁비를 기준으로 가정산하여 결산시 반영하고 이후 위탁비 항목별 세부집행내역의 적정성을 별도로 점검하여 2014년 위탁비는 2015년 9월에 2015년 위탁비는 2016년 4월에 최종 집행액을 확정하고 발생한 차액에 대해서는 차년도 위탁비에서 차감하여 지급하고 있어 이로인해 公社의 회계 결산시 당해연도 세출예산이 정확히 반영 되지 않아 자칫 정확한 公社의 재무상태와 경영성과 측정 등을 위한 결산의 목적이 훼손될 여지가 있다.

[표.3] 위탁비 집행액 정산 현황

구 분	2014년	2015년
위탁비 집행액 가정산일	2015. 1. 9.	2016. 1. 6.
위탁비 집행액 확정(보고)일	2015. 9. 14.	2016. 4. 14.

※ □□□□팀 관련문서 재정리(□□□□팀-492, '15.9.14., □□□□팀-882, '16.4.14.)

10) 회계연도가 종료 된 때에는 다음연도 2월 말일까지 기획재정부에 결산서를 제출하고 3월 말일까지 승인을 얻어 결산을 확정

조치할 사항

1) 인천항만공사 사장은 “가”항과 관련, 예산관련 지침과 다르게 성격이 다른 예산을 인건비로 전용하고 전용할 대상예산이 부족함에도 전용승인 하는 등 위탁비 예산을 적절치 않게 집행한 관련자에 대해 주의를 촉구하시어 향후 동일한 사항이 발생되지 않도록 하시기 바라며 (주의),

<관련자> □□□□팀(현 ◇◇◇◇팀) 2급 ○○○

□□□□팀(현 ◇◇◇◇팀) 2급 ○○○

□□□□팀 7급 ○○○

2) □□□□팀장은 “나”항과 관련, 위탁비 최종정산 지연으로 公社의 회계 결산시 당해연도 세출예산이 정확히 반영 되지 않아 公社의 재무상태와 경영성과 측정 등을 위한 결산의 목적이 훼손되지 않도록 방안을 강구하시기 바랍니다. (통보)